



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 10/2026

Convênio de PD&I: Observatório de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação do Distrito Federal (OPCTI-DF)

O Distrito Federal, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 74.133.323/0001-90, com sede no Parque Tecnológico de Brasília (BIOTIC), Brasília-DF, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 11, da Lei nº 347, de 4 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 9 de agosto de 2005, do artigo 14, do Decreto nº 43.190, de 05 de abril de 2022, e com fulcro no artigo 13 e no Regimento Interno da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e com fundamento na Lei Federal nº 10.973/2004, e no Decreto Federal nº 9.283/2018, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando dar ciência às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) interessadas do *Termo de Referência n.º 02 – FAPDF* (disponível no sítio eletrônico da FAPDF) e receber propostas para celebração de convênio de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) destinadas à execução do projeto intitulado “Observatório de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação do Distrito Federal (OPCTI-DF)”, conforme os termos a seguir.

1. DO OBJETO DO CHAMAMENTO

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção de ICT, individualmente ou conjunto ou rede, nos termos do art. 2º, V, da Lei nº 10.973/2004, para celebrar convênio de PD&I com a FAPDF visando à implementação do projeto *OPCTI-DF*.

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Desenvolver o Observatório de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação do Distrito Federal (OPCTI-DF) como plataforma integrada de dados, análises e visualizações do sistema de CT&I do DF, de modo a qualificar a tomada de decisão da FAPDF e de outros agentes governamentais do DF, fortalecer o ecossistema de inovação e ampliar a transparência sobre os resultados das políticas de fomento.

2.2. O projeto tem como objetivo específico viabilizar, além das previsões constantes do Termo de Referência:

- a) a pesquisa aplicada para mapear e integrar bases de dados internas e externas relevantes (p. ex. plataformas Lattes, CAPES, CNPq, INPI etc.);
- b) o desenvolvimento e testes de metodologias e modelos de indicadores de CT&I aos fomentos da FAPDF ajustados às especificidades do DF;
- c) o desenvolvimento, prototipagem e avaliação de uma solução integrada de inteligência em CT&I, por meio de plataforma digital inovadora de inteligência em CT&I (OPCTI-DF), concebida como núcleo de dados da Plataforma de Transformação Digital da FAPDF, incluindo módulos de ingestão, tratamento, integração e visualização de dados, com dashboards, relatórios analíticos e ferramentas de exploração. Essa plataforma também deverá contemplar módulos destinados ao **planejamento, monitoramento, execução e avaliação** das políticas e programas de fomento da FAPDF, possibilitando o acompanhamento sistemático de resultados, a análise de impacto das ações institucionais e o fortalecimento dos mecanismos de governança e tomada de decisão baseada em evidências.

- d) a realização de estudos analíticos para planejamento, monitoramento, execução e avaliação das políticas e programas de fomento da FAPDF, gerando evidências científicas sobre eficácia, efetividade e impactos socioeconômicos no DF;
- e) a implementação de mecanismos de transparência ativa e dados abertos em CT&I, observando as exigências de sigilo, proteção de dados pessoais (LGPD) e informações sensíveis, com avaliação de riscos e benefícios;
- f) a capacitação de equipes da FAPDF e instituições parceiras no uso de dados, indicadores e ferramentas do Observatório, por meio de atividades de formação baseadas em pesquisa (*learning by doing*, laboratórios de dados etc.);
- g) a experimentação de modelos analíticos preditivos voltados à seleção, acompanhamento e avaliação de projetos de CT&I (incluindo provas de conceito, projetos-piloto e análises de desempenho de algoritmos) e a avaliação de sua acurácia, vieses e utilidade para decisões públicas;
- h) a disseminação de conhecimentos e resultados por meio de relatórios técnicos, publicações científicas, repositórios de dados e manuais, contribuindo para o estado da arte em governança de dados e inteligência aplicada às políticas públicas de CT&I. Em suma, o convênio deverá entregar uma infraestrutura pública permanente de inteligência, dados e avaliação em CT&I no Distrito Federal, consolidando o OPCTI-DF como instrumento estruturante da política distrital de ciência, tecnologia e inovação.

3. DA VIGÊNCIA

- 3.1. O convênio de PD&I a ser firmado terá vigência estimada de 48 (quarenta e oito) meses, considerado o prazo necessário para a plena execução das atividades planejada.

4. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. Serão destinados para o presente Edital no exercício orçamentário de 2026, o valor de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da FAPDF, da seguinte forma:
- 4.2. Os recursos orçamentários e financeiros correrão à conta da dotação orçamentária consignada na Lei Orçamentária Anual de cada exercício orçamentário subsequentes, no Programa de Trabalho 19.571.6207.6026.0012, Fonte: 100;
- 4.3. Custos compartilhados e contrapartida: Não será exigida contrapartida financeira da ICT executora, dado o caráter de fomento do presente instrumento.

5. DAS EXIGÊNCIAS E REQUISITOS TÉCNICO-JURÍDICOS

- 5.1. Requisitos de habilitação da ICT proponente: Podem participar deste chamamento público ICTs de direito público ou privado sem fins lucrativos, nos termos da legislação de CT&I em vigor, individualmente ou em rede com outras ICTs, podendo ser apresentada proposta conjunta.
- 5.2. A ICT interessada não poderá se encontrar impedida de firmar convênio nos termos dos arts. 40 e 42 do Decreto Federal nº 9.283/2018. Em especial, veda-se a participação de ICT privada que: (i) esteja em situação de inadimplência ou com prestação de contas rejeitada em convênios ou parcerias anteriormente celebradas com a administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, salvo se a irregularidade já tenha sido sanada, débitos quitados ou decisão reconsiderada; (ii) tenha tido contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União em decisão definitiva nos últimos 5 anos; (iii) tenha sido punida com sanção impeditiva de licitar ou contratar com o poder público, enquanto durar a penalidade; (iv) tenha sido punida com proibição de participar de chamamento público ou celebrar convênios/parcerias com o poder público, enquanto durar a penalidade; ou (v) tenha em sua diretoria pessoa que se enquadre nas vedações legais. ICTs públicas igualmente ficam impedidas de celebrar o convênio caso não atendam às exigências para transferências voluntárias estabelecidas na Lei

Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nos termos do art. 42 do Decreto nº 9.283/2018. O atendimento a essas condições será verificado pela FAPDF, inclusive mediante consulta aos cadastros federais de inidoneidade e inadimplência, conforme previsto na legislação vigente.

5.3. Documentos para habilitação: Para a celebração do convênio de PD&I, a ICT selecionada deverá apresentar toda a documentação exigida no art. 41 do Decreto nº 9.283/2018, a saber:

- a) I) ato constitutivo, estatuto ou contrato social registrado, com eventuais alterações (prova de personalidade jurídica);
- b) II) relação nominal atualizada dos dirigentes, com respectivos dados de qualificação (endereço, contato, RG e CPF) conforme o estatuto;
- c) III) certidões de regularidade fiscal e trabalhista, incluindo Certidão Negativa de Débitos Federais e Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e comprovante de regularidade perante a Seguridade Social (admite-se certidão positiva com efeito de negativa, nos termos da lei);
- d) IV) declaração do representante legal da ICT de que não serão utilizados recursos públicos do convênio para contratar cônjuge ou parente (até 3º grau, consanguíneo ou afim) de seus dirigentes ou de ocupantes de cargo em comissão na FAPDF, nem para contratar pessoa jurídica da qual tais dirigentes ou agentes públicos façam parte, nos termos do art. 40, §1º do Decreto nº 9.283/2018; e
- e) V) declaração do representante legal de que a ICT não incorre em nenhuma das vedações previstas na legislação e neste Edital.

5.3.1. Toda a documentação de habilitação deverá ser apresentada juntamente com a proposta (Plano de Trabalho técnico-científico), em formato PDF.

6. REQUISITOS DO PLANO DE TRABALHO

6.1. A ICT proponente deverá elaborar um Plano de Trabalho técnico-científico detalhado, nos termos do art. 43 do Decreto nº 9.283/2018, contendo obrigatoriamente: (i) a descrição do projeto de PD&I a ser executado, incluindo os resultados esperados, as metas e marcos a serem atingidos e o cronograma físico de execução, bem como os parâmetros e indicadores que permitam aferir o cumprimento dessas metas; (ii) o valor total do projeto (até R\$ 7,5 milhões), com a estimativa detalhada de despesas por categoria (grupo de natureza de despesa) e o cronograma de desembolso dos recursos; e (iii) a forma de execução do projeto e de cumprimento do cronograma, definindo a distribuição de responsabilidades entre Concedente e Conveniente, e, no caso de propostas conjuntas, entre a ICT Executora e as ICTs associadas, de modo a assegurar à ICT executora a autonomia técnica necessária para o alcance das metas pactuadas.

6.2. O Plano de Trabalho técnico-científico apresentado integrará o futuro convênio como anexo indissociável.

7. DA REVERSÃO DOS BENS

7.1. Os bens de capital e equipamentos eventualmente adquiridos com recursos do convênio para a implementação do OPCTI-DF deverão reverter em favor da FAPDF ao término do projeto.

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. Divulgação do Termo de Referência: Para orientar a elaboração das propostas, o Termo de Referência n.º 02/2026 – FAPDF (TR) encontra-se disponível aos interessados no site oficial da FAPDF (endereço: www.fap.df.gov.br) e em anexo a este Edital. O TR contém informações detalhadas sobre os objetivos, justificativas, escopo técnico, macroentregas, orçamento referencial, cronograma e requisitos jurídicos do projeto OPCTI-DF, servindo de guia para o Plano de Trabalho a ser apresentado pelas ICTs proponentes. Recomenda-se a leitura atenta do TR e de seus anexos antes da formulação da proposta.

Quaisquer esclarecimentos adicionais acerca do objeto poderão ser solicitados à FAPDF dentro do prazo deste chamamento, pelo e-mail indicado abaixo.

8.2. Entrega das Propostas: As ICTs interessadas deverão apresentar suas propostas no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de publicação deste Edital.

8.2.1. No caso de propostas conjuntas ou atuação em rede, a submissão deverá ser realizada exclusivamente pela ICT Celebrante.

8.3. Cada proposta consistirá, no mínimo, dos seguintes documentos: (i) Plano de Trabalho técnico-científico detalhado, contemplando metodologia de pesquisa, cronograma de desenvolvimento, equipe de pesquisadores e resultados científicos esperados; (ii) documentação de habilitação da ICT proponente, e (iii) eventuais anexos ou comprovações da experiência técnica mencionada.

8.3.1. A proposta completa deverá ser enviada em formato PDF por meio eletrônico, mediante mensagem dirigida ao endereço de e-mail: cooti@fap.df.gov.br. O campo "Assunto" do e-mail deverá ser preenchido com a identificação "Chamamento OPCTI-DF – Proposta [Nome da ICT]".

8.4. Será admitida a submissão de propostas individuais ou conjuntas por duas ou mais ICTs, para atuação em rede, com as seguintes diretrizes:

8.4.1. Uma ICT celebrante, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto; e

8.4.2. Uma ou mais ICT executoras, não celebrantes, que executarão ações definidas no Plano de Trabalho firmado pela ICT celebrante.

8.4.3. No caso de propostas conjuntas, deverão ser apresentados adicionalmente:

8.4.3.1. Declaração de anuência das ICTs associadas quanto à participação no projeto;

8.4.3.2. Indicação da ICT responsável pela execução do projeto e pela prestação de contas junto à FAPDF.

8.4.4. Nos casos de atuação conjunta ou em rede, todas as ICTs participantes, não poderão se encontrar impedidas de firmar convênio nos termos dos arts. 40 e 42 do Decreto Federal nº 9.283/2018.

8.5. Para fins de comprovação do cumprimento do prazo, será considerada a data de recebimento do e-mail pela FAPDF ou do protocolo físico no órgão, conforme o caso. Não serão aceitas propostas encaminhadas fora do prazo ou por meios diversos dos previstos neste item.

8.6. Condições de apresentação: Toda a documentação submetida deverá estar assinada digitalmente pelo representante legal da ICT proponente ou por procurador devidamente constituído. Os arquivos devem ser legíveis e preferencialmente não editáveis (formato PDF). A FAPDF confirmará, via resposta ao e-mail de submissão ou recibo de protocolo, o recebimento de cada proposta. Propostas incompletas ou que não atendam aos requisitos deste Edital poderão ser desconsideradas. A participação neste Chamamento Público implica a plena aceitação, pela proponente, de todos os termos deste Edital e a observância das normas legais e regulamentares aplicáveis.

9. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

9.1. Análise preliminar: Encerrado o prazo de submissão, a FAPDF procederá à análise preliminar das propostas recebidas, verificando o atendimento aos requisitos formais deste Edital (documentação completa, assinatura, respeito ao valor teto, etc.). Propostas em desacordo com as exigências poderão ser inabilitadas antes da fase de avaliação técnica.

9.2. Julgamento das propostas: Caso seja recebida apenas uma proposta habilitada, esta não gerará, automaticamente, direito subjetivo à celebração do convênio pela proponente. A FAPDF analisará a conveniência e a oportunidade da parceria proposta, podendo aprová-la total ou parcialmente, negociar ajustes no Plano de Trabalho ou mesmo decidir motivadamente pela não celebração do convênio, conforme o interesse público e a disponibilidade orçamentária.

9.3. Havendo mais de uma proposta habilitada, será realizado um processo seletivo comparativo para escolha da proposta mais adequada.

9.3.1. A seleção, nesse caso, observará critérios técnicos impessoais, alinhados aos princípios da Administração Pública. Serão considerados, principalmente: a competência técnica da ICT proponente, e no caso de proposta conjunta, do conjunto das ICTs participantes e de suas equipes, considerando a complementariedade de competências (qualificação dos pesquisadores/profissionais envolvidos, excelência demonstrada nas áreas temáticas do projeto); a experiência prévia em projetos similares de pesquisa, desenvolvimento e inovação (especialmente em temas de ciência de dados, gestão de informações de CT&I, plataformas tecnológicas e avaliações de políticas públicas), inclusive em atuação em rede ou em cooperação interinstitucional; a capacidade de gestão administrativa e financeira do proponente (histórico de boa execução de convênios/projetos de porte equivalente, estrutura de governança interna, mecanismos de compliance e gestão de riscos); a qualidade da governança proposta para execução do projeto em rede, quando aplicável; e o grau de alinhamento da proposta aos objetivos e diretrizes do projeto OPCTI-DF delineados neste Edital e no Termo de Referência. Poderão ainda ser considerados outros aspectos qualitativos relevantes, como nível de inovação da metodologia sugerida, clareza e factibilidade do plano de trabalho, e potencial de impacto dos resultados para a política pública de CT&I. A FAPDF poderá designar uma Comissão de Avaliação específica para proceder à análise comparativa das propostas, composta por especialistas das áreas técnica, científica, de inovação e administrativa, que emitirá parecer fundamentado indicando a melhor proposta ou a eventual necessidade de complementação de informações pelas proponentes.

9.4. Classificação e resultado: Concluída a avaliação, a proposta considerada mais vantajosa ao interesse público (de acordo com os critérios acima) será selecionada para o prosseguimento do processo e celebração do convênio, caso a Administração assim decida. As demais propostas, se houver, serão classificadas em ordem de pontuação ou mérito técnico, para efeito de registro. O resultado deste Chamamento Público será divulgado no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal eletrônico da FAPDF, contendo a classificação final e a convocação da ICT selecionada para celebrar o convênio.

9.5. Negociação e ajustes: A FAPDF reserva-se o direito de, antes da assinatura do convênio, negociar eventuais ajustes no Plano de Trabalho com a ICT selecionada, visando adequar o projeto às exigências legais, orçamentárias e de políticas públicas. Tais ajustes deverão respeitar o escopo principal do objeto e observar o equilíbrio da proposta, não podendo resultar em vantagem competitiva indevida em relação às demais propostas apresentadas. Se a primeira colocada não aceitar os ajustes propostos ou desistir, a FAPDF poderá, respeitando o interesse público, convocar a segunda colocada, e assim sucessivamente, para oferecer o objeto, ou declarar frustrado o chamamento, conforme o caso.

10. **DISPOSIÇÕES FINAIS**

10.1. Não obrigatoriedade de contratação: A divulgação do presente Chamamento Público ou o recebimento de propostas não obriga a FAPDF a firmar o convênio de PD&I objeto do chamamento. A qualquer tempo, o chamamento poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, seja por exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza por parte das proponentes. Da mesma forma, a FAPDF poderá deixar de celebrar o convênio com a ICT selecionada caso supervenham restrições orçamentárias, alterações nas diretrizes institucionais ou qualquer outra razão de interesse público que justifique a não formalização da parceria, conforme juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

11. **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS**

11.1. Eventuais dúvidas sobre o conteúdo deste Edital poderão ser dirigidas à FAPDF pelo e-mail cooti@fap.df.gov.br

12. **OUVIDORIA E COMBATE À CORRUPÇÃO**

12.1. Havendo irregularidades neste instrumento ou no procedimento em questão, qualquer cidadão ou participante poderá contatar a Ouvidoria de Combate à Corrupção do GDF pelo telefone 0800-6449060 para registrar denúncia ou reclamação. A FAPDF reforça o compromisso com a integridade, transparência e legalidade em todas as fases deste Chamamento e da execução do convênio, observando as normas anticorrupção aplicáveis (Lei Federal nº 12.846/2013, Decreto Federal nº 11.129/2022 e Decreto Distrital nº 36.756/2015, entre outros).

Brasília/DF, ____ de _____ de 2026.

Leonardo Reisman
Diretor-Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)

MINUTA DE CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

CONVÊNIO PARA PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO DE APOIO
À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, E A ICT
XXX, TENDO POR OBJETO A TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE
PROJETO DE PD&I CONSISTENTE EM
.....

Pelo presente instrumento, os PARTÍCIPES abaixo qualificados:

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAPDF, Fundação Pública, instituída pela Lei n.º 347, de 04/11/92, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, com sede na Granja do Torto, lote 04 – Parque Tecnológico BIOTIC. Brasília/ DF - CEP: 70.636-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob o n.º 74.133.323/0001-90, de um lado, doravante denominada CONCEDENTE neste ato representada por seu Diretor-Presidente.

e

..... [indicar o nome da ICT que ficará responsável pela realização das atividades de PD&I], com sede no(a) [endereço completo], inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a)[inserir nome e cargo ocupado], portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pelo(a), e CPF nº, doravante denominada “ICT EXECUTORA”;

RESOLVEM celebrar o presente CONVÊNIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ("Convênio para PD&I") com fundamento no artigo 9º-A da Lei nº 10.973/2004, no Decreto nº 9.283/2018, Lei Distrital nº 6.140/2018, no DECRETO Nº 39.570, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018, na INSTRUÇÃO NORMATIVA FAPDF Nº 02, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Descrição. O presente Convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros da ENTIDADE CONCEDENTE para a ICT EXECUTORA visando à realização conjunta de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre os PARTÍCIPIES, tendo por objeto o(a) [descrever o produto, processo ou serviço inovador objeto do Convênio para PD&I], em conformidade com o Plano de Trabalho para Projeto de PD&I (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

2.1. Plano de Trabalho. O Plano de Trabalho para Projeto de PD&I define os objetivos a serem atingidos por meio do presente Convênio, apresenta o planejamento e o cronograma físico-financeiro dos trabalhos que serão desenvolvidos, detalha as atividades e as atribuições dos PARTÍCIPIES e estabelece a alocação de recursos humanos, materiais e financeiros, estabelecendo objetivos, metas e indicadores de execução do Projeto de PD&I.

2.1.1. As alterações orçamentárias tais como a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de categoria de programação para outra poderão ocorrer com o objetivo de conferir eficácia e eficiência às atividades de ciência, tecnologia e inovação, em atendimento ao disposto no § 5º do art. 167 da Constituição.

2.1.2. Alterações na distribuição entre grupos de natureza de despesa que, individualmente ou cumulativamente, não ultrapassarem vinte por cento do valor total do projeto ficarão dispensadas de prévia anuência da concedente, hipótese em que deverão ser comunicadas pelo responsável pelo projeto, observadas as regras definidas pela concedente.

2.1.2. Os PARTÍCIPIES reconhecem que os valores do ajuste foram estimados com base nas premissas conhecidas no momento da celebração do Convênio, e vinculadas ao Edital do Chamamento Público. Por isso, os valores previstos no Plano de Trabalho para Projeto de PD&I poderão ser alterados mediante a prévia celebração de Termo Aditivo, com as necessárias justificativas e de comum acordo entre os PARTÍCIPIES, o que implicará na revisão das metas pactuadas e na alteração correspondente do cronograma físico-financeiro.

2.2. Execução. Respeitadas as previsões contidas na legislação em vigor, a ICT EXECUTORA executará as atividades de PD&I descritas no Plano de Trabalho, que constitui parte integrante e indissociável deste Convênio.

2.2.1. Admite-se a subcontratação de profissionais, instituições e empresas de reconhecida competência para a execução de serviços técnicos especializados previstas no Plano de Trabalho para Projeto de PD&I, nos termos previstos neste Convênio, mantida a responsabilidade da ICT EXECUTORA pela sua coordenação e execução;

2.2.2 Os pesquisadores e membros da equipe de trabalho que participarem da execução das atividades inerentes à execução do objeto do Convênio não sofrerão qualquer alteração na sua vinculação trabalhista e/ou funcional com as respectivas entidades de origem, ficando, porém, sujeitos à observância das normas internas dos PARTÍCIPIES nas instalações em que vierem a atuar.

2.4. Incerteza científica. A impossibilidade técnica e/ou científica de cumprimento de qualquer fase do Plano de Trabalho para Projeto de PD&I, desde que seja devidamente comprovada e justificada, acarretará a suspensão de suas respectivas atividades até que haja acordo entre os PARTÍCIPIES quanto à adequação do Plano de Trabalho ou à extinção deste Convênio, sem qualquer penalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES

3.1. Vigência. O prazo de vigência deste Convênio para PD&I é estimado em ([prazo por extenso]) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

3.2. Prorrogações. A vigência deste Convênio poderá ser prorrogada, por prazo igual ou inferior, por meio da celebração de Termo Aditivo. O aditamento exige justificativa técnica, aprovada pelos PARTÍCIPES, e a apresentação de novo Plano de Trabalho para Projeto de PD&I.

3.3. Alterações no Plano de Trabalho. Considerando a dificuldade de definir antecipadamente e com precisão a duração necessária para execução das atividades de PD&I, os prazos iniciais e finais das etapas do Plano de Trabalho poderão sofrer alterações.

3.3.1. Eventuais alterações devem ser previamente solicitadas e justificadas pela ICT EXECUTORA e aprovadas pela ENTIDADE CONCEDENTE.

3.3.2. Desde que não acarrete a prorrogação total da vigência do Convênio, as alterações dos prazos iniciais e finais das etapas do Plano de Trabalho para Projeto de PD&I independem da celebração de Termo Aditivo, devendo ser formalizadas de forma simplificada, mediante apostila, ao ajuste original.

CLÁUSULA QUARTA – APOIO FINANCEIRO - **Quando ICT Pública.**

5.1. Apoio financeiro. Para a execução do objeto deste Convênio, a ENTIDADE CONCEDENTE transferirá à ICT EXECUTORA o valor total de R\$ [valor por extenso], conforme o cronograma físico-financeiro constante do Plano de Trabalho para Projeto de PD&I.

5.1.1. A ICT EXECUTORA responderá pela suplementação de recursos que se fizerem necessários para fazer frente a despesas decorrentes de quaisquer fatores externos, como alterações nos valores de materiais, equipamentos e insumos.

5.1.2. Não será repassado à ICT EXECUTORA qualquer recurso de responsabilidade da ENTIDADE CONCEDENTE que ultrapasse o valor já previsto no ajuste, ou sem a prévia e expressa apresentação e aprovação da prestação de contas referente à parcela anteriormente recebida.

5.2. Recursos orçamentários. As despesas oriundas deste Convênio onerarão a dotação orçamentária nº [indicar o número correspondente] do orçamento vigente, por meio da Nota de Empenho nº[indicar número da Nota de Empenho]. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5.3. Gestão administrativa e financeira. A ICT EXECUTORA terá responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos pela ENTIDADE CONCEDENTE, inclusive quanto às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Convênio para PD&I, hipótese em que a inadimplência da ICT EXECUTORA em relação ao referido pagamento não implicará responsabilidade solidária ou subsidiária da ENTIDADE CONCEDENTE.

5.3.1. Incumbe à ICT EXECUTORA aplicar os recursos financeiros repassados pela ENTIDADE CONCEDENTE na consecução dos objetivos e para pagamento de despesas previstas neste instrumento.

5.3.2. É vedada, em qualquer hipótese, a incorporação dos recursos financeiros repassados pela ENTIDADE CONCEDENTE ao patrimônio da ICT EXECUTORA, pública ou privada, os quais não serão caracterizados como receita própria.

5.3.3. À ICT EXECUTORA caberá a responsabilidade integral pelo pagamento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias decorrentes da mão de obra e da prestação de serviços por ela contratados, sem que se estabeleça qualquer vínculo administrativo, funcional ou hierárquico com a ENTIDADE CONCEDENTE.

5.3.4. Não poderão ser contratadas com recursos do Convênio as pessoas naturais que tenham sido condenadas por crime:

- a. contra a administração pública ou o patrimônio público;
- b. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; ou
- c. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

5.3.5. Eventuais terceiros contratados pela ICT EXECUTORA obrigar-se-ão, por escrito, ao cumprimento de todas as disposições relativas à propriedade intelectual e aos deveres de confidencialidade e sigilo acerca

do objeto deste Convênio.

Quando ICT privada

[5.4. Contratações realizadas por ICT privada Os recursos de origem pública serão aplicados pela ICT EXECUTORA exclusivamente para a execução do Plano de Trabalho para Projeto de PD&I, inclusive para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, a realização de serviços de adequação de espaço físico e a execução de obras de infraestrutura destinada às atividades de PD&I, observadas as condições previstas expressamente na legislação aplicável e neste instrumento, bem como os princípios da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência.

5.4.1. As compras de bens e as contratações de serviços e obras pela ICT EXECUTORA privada com recursos transferidos pela ENTIDADE CONCEDENTE adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado e deverão ser compatíveis com os preços praticados no mercado, comprovados por meio de cotação prévia de preços junto a, no mínimo, três potenciais fornecedores ou executantes, observados os princípios da impessoalidade, da moralidade e da economicidade.

5.4.2. A cotação prévia de preços será desnecessária quando, em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade de opções, hipótese em que a ICT EXECUTORA privada deverá apresentar documento declaratório com os elementos que definiram a escolha do fornecedor ou do executante e a justificativa do preço, subscrita pelo dirigente máximo da ICT EXECUTORA.

5.4.3. A transferência de recursos públicos a ICT EXECUTORA privada para a execução de obras de infraestrutura destinada às atividades de PD&I que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas ficará condicionada:

- a. à cláusula de inalienabilidade do bem ou de promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de falência, dissolução ou extinção; e
- b. à observância das regras e critérios aprovados pela ENTIDADE CONCEDENTE para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e executados com recursos dos orçamentos repassados.

5.4.4. Desde que previsto no Plano de Trabalho para Projeto de PD&I, os recursos transferidos pela ENTIDADE CONCEDENTE para as ICT EXECUTORAS privadas poderão ser empregados para o pagamento de despesas com remuneração e demais custos de pessoal necessário à execução do projeto, inclusive de equipe própria da ICT EXECUTORA privada ou do pesquisador a ela vinculado, e com diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nas hipóteses em que a execução do objeto do convênio assim o exigir]

5.5. Gestão contábil e financeira. Os recursos recebidos pela ICT EXECUTORA em decorrência do Convênio serão depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária em instituição financeira pública federal e deverão ser automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade ou até a data da devolução do saldo remanescente.

5.5.1. Os pagamentos a cargo da ICT EXECUTORA deverão ser realizados em conta bancária específica por meio de transferência eletrônica que permita a identificação do beneficiário final. Pagamentos em espécie poderão ser realizados excepcionalmente, mediante justificativa, o que não dispensará a identificação do beneficiário final da despesa nos registros contábeis do projeto.

5.5.2. A ENTIDADE CONCEDENTE poderá exigir, além do registro eletrônico dos pagamentos realizados, relatório simplificado de execução financeira para projetos de maior vulto financeiro, consideradas as faixas e as tipologias aplicáveis aos projetos.

5.5.3. As receitas decorrentes da aplicação financeira realizada pela ICT EXECUTORA com os recursos repassados pela ENTIDADE CONCEDENTE serão revertidos integralmente à execução do Convênio.

5.5.4. Por ocasião da conclusão, da rescisão ou da extinção do Convênio, os saldos financeiros remanescentes, incluídos aqueles provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à ENTIDADE CONCEDENTE no prazo de até 60 (sessenta) dias.

5.6. Atuação em rede. É permitido que a ICT EXECUTORA atue em rede ou celebre parcerias com outras ICT públicas ou privadas ou com instituições ou entidades estrangeiras, para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao Convênio.

5.6.1. Na hipótese de atuação em rede, não será estabelecida nenhuma relação jurídica entre a ENTIDADE CONCEDENTE e os parceiros da ICT EXECUTORA, e mantida a responsabilidade integral da ICT EXECUTORA pelo cumprimento do objeto do Convênio.

5.6.2. A atuação em rede ou a celebração de parcerias deverá ser comunicada previamente à ENTIDADE CONCEDENTE.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS PARTÍCIPES

6.1. Obrigações e responsabilidades. Sem prejuízo de outras obrigações e responsabilidades decorrentes do presente Convênio para PD&I, do Plano de Trabalho e da legislação aplicável, caberá:

6.1.1. À ENTIDADE CONCEDENTE:

- a. Transferir os recursos financeiros à ICT EXECUTORA, segundo o cronograma físico-financeiro constante no Plano de Trabalho para Projeto de PD&I, nos prazos avençados;
- b. Proporcionar à ICT EXECUTORA as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes deste Convênio, inclusive permitindo o acesso de seus empregados, prepostos ou representantes em suas dependências, quando necessário;
- c. Monitorar e fiscalizar a execução das atividades de PD&I realizadas pela ICT EXECUTORA com base neste Convênio, nos termos previstos neste instrumento;
- d. Participar das reuniões de avaliação sobre o andamento e execução do objeto do Convênio, propondo alterações ao Plano de Trabalho para Projeto de PD&I, quando necessário;
- e. Analisar as prestações de contas dos recursos repassados, glosando as despesas realizadas em desconformidade com este instrumento e com a legislação vigente;

6.1.2. À ICT EXECUTORA:

- a. Receber e manter em conta específica os recursos financeiros repassados pela ENTIDADE CONCEDENTE, aplicando-os exclusivamente em atividades de PD&I relacionadas ao seu objeto deste Convênio;
- b. Envidar os seus melhores esforços para executar as atividades de PD&I que constituem objeto deste Convênio;
- c. Manter registros contábeis, fiscais e financeiros completos e fidedignos relativamente à aplicação dos aportes recebidos por este Convênio, fazendo-o em estrita observância às normas tributário-fiscais em vigor;
- d. Prestar contas à ENTIDADE CONCEDENTE, nos termos deste instrumento, fornecendo sempre que solicitada informações sobre os recursos recebidos e a execução das etapas do Plano de Trabalho para Projeto de PD&I;
- e. Participar das reuniões de avaliação sobre o andamento e execução do objeto do Convênio, propondo alterações ao Plano de Trabalho para Projeto de PD&I, quando necessário;
- f. Cumprir a legislação ambiental, de segurança e de biodiversidade vigente durante a execução do objeto deste Convênio, abstendo-se também de usar quaisquer formas de trabalho escravo ou humanamente degradante;
- g. Responder pelas despesas relativas a obrigações e encargos trabalhistas, seguro de acidentes, contribuições previdenciárias, tributos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, isentando a ENTIDADE CONCEDENTE de eventual responsabilidade solidária ou subsidiária em razão de sua inadimplência;

h. Proceder às anotações e registros pertinentes a todos os empregados que atuarem a seu serviço, assumindo exclusivamente todas as responsabilidades advindas de eventuais demandas judiciais que versarem sobre pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a ICT EXECUTORA.

6.2. Ausência de vínculos. Os PARTÍCIPES responsabilizam-se individualmente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias derivadas da relação existente entre si e seus empregados, servidores, administradores, prepostos e/ou contratados que colaborarem na execução do objeto deste Convênio. Não se estabelecerá, em hipótese alguma, vínculo empregatício ou de outra natureza entre eles, cabendo a cada qual a responsabilidade pela coordenação e pelo pagamento das verbas devidas ao seu pessoal, bem como o dever de administrar e manter arquivada toda a documentação comprobatória da regularidade da sua contratação.

6.3. Responsabilidade socioambiental. Os PARTÍCIPES serão responsáveis por cumprir a legislação ambiental e de biodiversidade vigente durante a execução do objeto deste Convênio, abstendo-se também de usar quaisquer formas de trabalho escravo ou humanamente degradante.

CLÁUSULA SEXTA – CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

7.1. Informações confidenciais. "Informações Confidenciais" referem-se a todas as informações, dados, documentos, materiais técnicos ou comerciais, segredos comerciais, know-how, planos, especificações, métodos, fórmulas, processos, invenções, descobertas, propostas, estratégias, documentos técnicos, financeiros ou quaisquer outras informações divulgadas entre os PARTÍCIPES, seja de forma escrita, verbal, eletrônica ou em qualquer outro formato, que, devido à sua natureza ou ao seu contexto, sejam reconhecidas como confidenciais.

7.1.1 As Informações Confidenciais não precisam ser novas, únicas, passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual ou constituir segredo industrial para serem protegidas neste Convênio.

7.1.2. As Informações Confidenciais devem ser identificadas no próprio documento ou mediante notificação escrita para o outro PARTÍCIPE sobre a natureza confidencial das informações.

7.2. Exceções. As obrigações de confidencialidade não se aplicarão às informações que:

a. devam ser divulgadas em cumprimento a uma obrigação legal ou em virtude de procedimento judicial ou administrativo, inclusive pelo Ministério Público, pelos Tribunais de Contas e outros órgãos de controle interno e externo. Neste caso, o PARTÍCIPE deverá comunicar imediatamente os demais sobre a requisição antes de fornecer a resposta;

b. já sejam de conhecimento público no momento da divulgação ou se tornam de conhecimento público posteriormente, sem violação deste Convênio;

c. se tornem públicas por órgãos de proteção à propriedade intelectual, no Brasil ou no exterior;

d. sejam obtidas legalmente de terceiros sem restrições de sigilo e confidencialidade;

e. o PARTÍCIPE tenha o dever de revelar em virtude da Lei nº 12.527/2011 ("Lei de Acesso à Informação"); ou

f. sejam desenvolvidas de forma independente pelo PARTÍCIPE sem o uso das Informações Confidenciais.

7.3. Dever de sigilo. Os PARTÍCIPES deverão utilizar as Informações Confidenciais somente para o propósito específico estabelecido neste Convênio, evitando a divulgação não autorizada das Informações Confidenciais.

7.3.1. Cada PARTÍCIPE concorda em manter em sigilo todas as Informações Confidenciais e não divulgar, copiar, reproduzir ou utilizar tais Informações Confidenciais sem consentimento prévio e por escrito dos demais.

7.3.2. Os PARTÍCIPES concordam em limitar o acesso às Informações Confidenciais apenas aos funcionários, colaboradores, prestadores de serviços, subcontratados e terceiros que precisem conhecer tais informações para a execução deste Convênio. Essas pessoas devem ser informadas pelo PARTÍCIPE sobre a natureza confidencial das informações e estarão sujeitas a obrigações de confidencialidade equivalentes às estabelecidas neste Convênio.

7.4. Segurança da informação. Os PARTÍCIPIES obrigam-se a observar as melhores práticas de segurança da informação, assumindo total responsabilidade no caso de acesso não autorizado a seus sistemas e bancos de dados.

7.5. Violações. Cada PARTÍCIPE notificará imediatamente os demais ao tomar conhecimento de qualquer violação ou divulgação não autorizada de Informações Confidenciais, atuando para prevenir, cessar ou reduzir quaisquer danos decorrentes de tais eventos.

7.6. Destruição. Os PARTÍCIPIES poderão solicitar aos demais que eliminem permanentemente toda Informação Confidencial que não seja mais necessária ao cumprimento deste Convênio, incluindo suas cópias, fixando, se for o caso, um prazo para a adoção destas medidas.

7.7. Responsabilidade. O PARTÍCIPE que, por culpa ou dolo, violar as obrigações de confidencialidade previstas neste Convênio assumirá a responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pelo lesado.

7.8. Segredo industrial. O uso ou a revelação não autorizada de informações protegidas por segredo industrial pode configurar concorrência desleal e os tipos penais descritos no artigo 195, incisos XI e XII da Lei nº 9.279/1996 ("Lei de Propriedade Industrial").

CLÁUSULA SÉTIMA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. Coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, os PARTÍCIPIES comprometem-se a envidar todos os esforços para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e políticas internas relacionadas à coleta, guarda, tratamento, transmissão e eliminação de dados pessoais, especialmente as previstas na Lei nº 13.709/2018 ("Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais") e demais normas legais e regulamentares aplicáveis.

8.1.1. Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais que exija o fornecimento do consentimento do titular, os PARTÍCIPIES deverão observar todas as obrigações legais e regulamentares específicas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento.

8.1.2. Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16 e 18 da Lei nº 13.709/2018, A ICT EXECUTORA deve:

- a. notificar imediatamente a ENTIDADE CONCEDENTE;
- b. auxiliá-la, quando for o caso, na elaboração da resposta ao requerimento;
- c. eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do requerimento do titular;

8.2. Necessidade. Eventuais dados pessoais coletados em virtude deste Convênio serão armazenados apenas pelo período necessário ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade com as hipóteses legais que autorizam o seu tratamento. Os PARTÍCIPIES devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado apenas aos empregados, prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem acessá-los para cumprimento do objeto deste Convênio, assegurando que essas pessoas estejam sujeitas a obrigações de sigilo e confidencialidade.

8.3. Incidentes de segurança. Os PARTÍCIPIES deverão adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

8.3.1. Qualquer dos PARTÍCIPIES deverá notificar as demais imediatamente sobre a ocorrência de incidentes de segurança relacionados a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para que os PARTÍCIPIES cumpram quaisquer deveres de comunicação, dirigidos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e/ou aos titulares dos dados, acerca do incidente de segurança.

8.3.2. Os PARTÍCIPIES deverão adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação das causas e na mitigação das consequências de cada incidente de segurança.

8.4. Transferência internacional. É vedada a transferência de dados pessoais para fora do território do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da ENTIDADE CONCEDENTE. Caso a transferência seja

necessária, a ICT EXECUTORA deverá demonstrar à ENTIDADE CONCEDENTE o atendimento dos requisitos previstos no artigo 33 da Lei nº 13.709/2018, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento da legislação de proteção de dados do país de destino, quando aplicável.

8.5. Responsabilidade. A ENTIDADE CONCEDENTE e a ICT EXECUTORA responderão por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à parte inocente ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei nº 13.709/2018 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este Convênio.

8.5.1. A subcontratação, mesmo quando autorizada pela ENTIDADE CONCEDENTE, não exime a ICT EXECUTORA do cumprimento das obrigações previstas neste Convênio, permanecendo integralmente responsável perante a ENTIDADE CONCEDENTE mesmo na hipótese de descumprimento por preposto ou subcontratado.

8.5.2. A ICT EXECUTORA deve colocar à disposição da ENTIDADE CONCEDENTE, quando solicitada, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta Cláusula, permitindo a realização de auditorias e inspeções, diretamente pela ENTIDADE CONCEDENTE ou por terceiros por eles indicados, com relação ao tratamento de dados pessoais.

8.5.3. A ICT EXECUTORA deverá auxiliar a ENTIDADE CONCEDENTE na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei nº 13.709/2018, relativo ao objeto deste Convênio.

8.6. Eliminação. Mediante solicitação por escrito, a parte que tiver tido acesso a dados pessoais concorda em devolver ou destruir todos os dados pessoais recebidos, juntamente com suas cópias, a menos que seja acordado de outra forma por escrito entre os PARTÍCIPIES.

CLÁUSULA OITAVA – PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1. Informações, tecnologias e direitos independentes. Todas as informações, inclusive científicas, técnicas e comerciais, tecnologias referentes a produtos, serviços e processos, bem como direitos de propriedade intelectual, patentes, programas de computador e outras criações protegidas, microrganismos, procedimentos, rotinas e know-how que (i) sejam de propriedade de qualquer um dos PARTÍCIPIES ou de terceiros; (ii) tenham sido desenvolvidas ou adquiridas de forma independente; ou (iii) tenham sido reveladas pelos PARTÍCIPIES para subsidiar o desenvolvimento do objeto deste Convênio continuarão pertencendo ao detentor original. Caso haja interesse no uso dessas informações, tecnologias e direitos para propósito diverso do objeto deste Convênio, o interessado deverá obter a anuência prévia e formal do respectivo titular, sujeitando-se a eventual cessão ou licenciamento.

9.2. Titularidade. Toda criação, invenção ou desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual, em qualquer modalidade, proveniente da execução do presente Convênio terá a sua propriedade compartilhada entre os PARTÍCIPIES, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados.

9.2.1. A divisão sobre a titularidade da propriedade intelectual será definida por meio de instrumento próprio, respeitando-se o percentual de [... % (percentual por extenso)] à ENTIDADE CONCEDENTE e [... % (percentual por extenso)] à ICT EXECUTORA.

9.2.3. Os PARTÍCIPIES devem assegurar, na medida de suas respectivas responsabilidades, que os projetos propostos e a alocação dos recursos tecnológicos correspondentes não infrinjam direitos de propriedade intelectual de terceiros.

9.2.4. Eventuais impedimentos de um dos PARTÍCIPIES não prejudicará a titularidade nem a exploração dos direitos de propriedade intelectual pelos demais.

9.3. Proteção da propriedade intelectual. Verificando a existência de quaisquer resultados passíveis de proteção por direitos de propriedade intelectual, os responsáveis técnicos deverão comunicar imediatamente a ENTIDADE CONCEDENTE e a ICT EXECUTORA para que possam tomar as providências cabíveis para a sua proteção.

9.3.1. As decisões relacionadas à preparação, processamento e manutenção de direitos de propriedade intelectual devem ser tomadas em conjunto pelos PARTÍCIPIES.

9.3.2. Caberá à ICT EXECUTORA praticar os atos necessários ao preparo, arquivamento, depósito, acompanhamento e manutenção do pedido, perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI ou outros órgãos competentes, no Brasil e no exterior, mediante anuência prévia e expressa da ENTIDADE CONCEDENTE, mantendo-a informada sobre os andamentos correspondentes.

9.3.3. A ENTIDADE CONCEDENTE poderá outorgar poderes à ICT EXECUTORA para praticar todos os atos necessários à formulação do pedido, concessão, processamento e manutenção dos direitos de propriedade intelectual resultantes do presente instrumento.

9.3.4. Na hipótese de eventual infração de qualquer direito de propriedade intelectual, as medidas judiciais cabíveis visando a coibir a infração podem ser adotadas em conjunto ou separadamente pelos PARTÍCIPIES.

9.3.5. Tanto no que se refere à proteção da propriedade intelectual quanto às medidas judiciais, os PARTÍCIPIES concordam que as despesas deverão ser suportadas de acordo com os percentuais definidos para a exploração comercial das tecnologias.

9.3.6. Caso um dos PARTÍCIPIES manifeste expressamente que não tem interesse no resultado encontrado, caberá ao outro a titularidade exclusiva da propriedade intelectual e a responsabilidade integral pelo custeio dos atos necessários à concessão, processamento e manutenção do direito, resguardadas as regras para publicações e para divulgação dos resultados previstas neste Convênio.

9.4. Exploração comercial. A exploração comercial dos resultados decorrentes deste Convênio dependerá da celebração de instrumentos jurídicos específicos, observadas as condições já pactuadas pelos PARTÍCIPIES neste instrumento.

9.4.1. A presente cláusula assume, para os devidos fins e efeitos de Direito, natureza de contrato preliminar, nos termos dos artigos 462 a 466 do Código Civil, obrigando os PARTÍCIPIES, na hipótese de exploração econômica dos resultados, a celebrar os instrumentos definitivos.

9.4.4. O instrumento jurídico específico poderá garantir a participação dos pesquisadores nos ganhos econômicos auferidos pela ICT EXECUTORA, observados os critérios estabelecidos em sua Política de Inovação e a participação efetiva de cada um no trabalho que resultou na criação explorada.

9.5. Publicações. Os PARTÍCIPIES concordam em submeter aos demais, por escrito, a intenção de realizar quaisquer publicações, anúncios e divulgações de qualquer natureza referentes a este Convênio para PD&I, obrigando-se ainda a observar e respeitar o dever de confidencialidade e a propriedade intelectual de terceiros. O PARTÍCIPE consultado deverá responder em até 10 dias, contados a partir da confirmação do recebimento do material. Após esse prazo, será presumida a concessão de anuência tácita pelo PARTÍCIPE silente.

9.5.1. A decisão em relação aos pesquisadores que devem figurar como autores das referidas publicações deve ser tomada conjuntamente pelos representantes técnicos dos PARTÍCIPIES.

9.5.2. Fica vedado o emprego de nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

9.5.3. As publicações, materiais de divulgação e resultados materiais relacionados ao presente Convênio deverão mencionar expressamente o apoio recebido dos PARTÍCIPIES.

9.6. Divulgação de resultados. Os PARTÍCIPIES serão responsáveis pelas próprias publicações científicas e concordam em submeter previamente, à aprovação dos demais, a minuta do texto a ser eventualmente divulgado por meio de publicação de artigos, relatórios, matérias, notícias, palestras e quaisquer outras formas de divulgação dos resultados desenvolvidos no âmbito deste instrumento.

9.7. Uso de marcas. Os PARTÍCIPIES concordam em não utilizar quaisquer nomes, marcas, registradas ou não, logotipos, símbolos ou outras designações e sinais distintivos pertencentes ao outro sem obter prévia e formal autorização do respectivo titular, sob pena de responder civilmente pelo uso indevido de seu nome e imagem.

CLÁUSULA NONA – MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1. Representantes técnicos. Os representantes técnicos serão responsáveis pela supervisão e acompanhamento das obrigações previstas neste Convênio para PD&I e no Plano de Trabalho.

10.1.1. A CONCEDENTE designará comissão responsável para exercer as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações constantes neste Convênio;

10.1.1. A ICT EXECUTORA deverá indicar equipe técnica responsável pela comunicação e auxílio ao acompanhamento.

10.1.2. Situações capazes de afetar sensivelmente as atividades previstas no Plano de Trabalho para Projeto de PD&I devem ser comunicadas formalmente à ENTIDADE CONCEDENTE, a quem compete avaliar e tomar as providências cabíveis para a manutenção do Convênio.

10.2. Monitoramento. A fiscalização, o monitoramento e o acompanhamento da execução deste Convênio serão realizados conjuntamente, no âmbito de suas respectivas atribuições, pelos representantes técnicos dos PARTÍCIPIES.

10.2.1. O representante técnico indicado pela ENTIDADE CONCEDENTE anotará, em registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, recomendando as medidas necessárias à autoridade competente para a regularização das inconsistências observadas.

10.2.2. O acompanhamento pelos representantes técnicos não exclui nem reduz a responsabilidade dos PARTÍCIPIES perante terceiros.

10.3. Prestação de contas simplificada. A prestação de contas privilegiará os resultados das atividades de PD&I e seguirá as regras aprovadas pela ENTIDADE CONCEDENTE;

10.3.1. Os responsáveis técnicos da ICT EXECUTORA deverão submeter à ENTIDADE CONCEDENTE os seguintes documentos:

a) Relatório Parcial: anualmente, em conformidade com o Plano de Trabalho para Projeto de PD&I; e

b) Relatório final: em até 90 (noventa) dias corridos, contados da expiração do prazo de vigência deste Convênio.

10.3.2. Nos relatórios parcial e final deverá ser demonstrada a compatibilidade entre as metas previstas e as alcançadas em cada período, bem como apontadas as justificativas em caso de discrepância, consolidando dados e valores das ações desenvolvidas.

10.3.3. Caberá a cada um dos PARTÍCIPIES adotar as providências necessárias caso os relatórios parciais demonstrem inconsistências na execução das etapas e atividades previstas no Plano de Trabalho para Projeto de PD&I e no objeto deste Convênio.

10.4. Apoio técnico. Os PARTÍCIPIES poderão se valer do apoio técnico de terceiros, delegar competências ou celebrar parcerias com outros órgãos ou entidades para auxiliar os representantes técnicos.

10.5. o relatório de execução financeira somente será exigido caso não se comprove o alcance das metas no relatório técnico ou se houver indícios de irregularidades

CLÁUSULA DÉCIMA– ALTERAÇÕES

11.1. Alterações objetivas. Este Convênio poderá ser alterado a qualquer tempo, de comum acordo, mediante prévia justificativa por escrito, sendo a alteração formalizada por meio de Termo Aditivo.

11.1.1. A proposta de alteração, devidamente justificada, deverá ser apresentada por escrito pelo interessado, dentro da vigência do instrumento, para negociação de seus termos e condições pelos PARTÍCIPIES.

11.1.2. Ressalvadas as alterações de prazos das etapas do Plano de Trabalho para Projeto de PD&I, o conteúdo do Anexo I somente poderá ser modificado, reformulado ou revisto para alteração de atividades, etapas, indicadores ou metas mediante a prévia celebração de Termo Aditivo.

11.1.3. É nula a alteração determinada por ordem verbal, ainda que proveniente da autoridade competente para autorizar a celebração do Termo Aditivo correspondente.

11.2. Alterações subjetivas. A fusão, cisão ou incorporação da ICT EXECUTORA privada não implicará óbice para a execução deste Convênio se a pessoa jurídica resultante, cumulativamente:

11.2.1. mantiver os demais termos e condições do Convênio, do Plano de Trabalho para Projeto de PD&I e demais anexos;

11.2.2. não gerar prejuízos à execução do objeto pactuado; e

11.2.3. contar com a anuência expressa da ENTIDADE CONCEDENTE para dar continuidade à execução das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO DO CONVÊNIO

12.1. Modalidades. O presente Convênio será extinto pelo cumprimento do seu objeto, denúncia, rescisão ou pelo decurso do prazo de vigência sem prorrogação.

12.2. Denúncia. Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo pelos PARTÍCIPIES, devendo o interessado externar formalmente a sua intenção nesse sentido, com a antecedência mínima de 60 dias corridos da data em que se pretenda que sejam encerradas as atividades, respeitadas, em todo caso, as obrigações já assumidas com terceiros.

12.3. Rescisão. Constituem motivos para rescisão, sujeita a perdas e danos, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste Convênio, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente inexequível este Convênio, inclusive:

a) circunstâncias que prejudiquem substancialmente a capacidade de um dos PARTÍCIPIES de cumprir as obrigações derivadas do presente Convênio para PD&I;

b) se qualquer dos PARTÍCIPIES, sem anuência expressa e por escrito do outro, subcontratar ou transferir a terceiros os direitos e obrigações derivadas do presente Convênio;

c) se a ICT EXECUTORA deixar de aplicar os recursos repassados pela ENTIDADE CONCEDENTE ou, sem motivo justificável, deixar de realizar as atividades de PD&I especificadas no Plano de Trabalho para Projeto de PD&I nos prazos avençados;

d) se qualquer dos PARTÍCIPIES abandonar ou paralisar, total ou parcialmente, a execução das obrigações contidas neste Convênio;

f) em caso de insolvência da ICT EXECUTORA privada.

12.4. Procedimento. Se um dos PARTÍCIPIES pretender rescindir este Convênio deverá notificar o outro, por escrito, para que apresente esclarecimentos no prazo de 30 dias corridos.

12.4.1. Prestados os esclarecimentos, os PARTÍCIPIES poderão decidir pela manutenção do Convênio ou pela alteração do Plano de Trabalho para Projeto de PD&I.

12.4.2. Decorrido o prazo para esclarecimentos, caso não haja resposta ou mantida a discordância, o Convênio será rescindido de pleno direito, independentemente de notificações ou interpelações, judiciais ou extrajudiciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

13.1. Marco legal Anticorrupção. Os PARTÍCIPIES declaram conhecer as normas de prevenção a atos de corrupção e lavagem de dinheiro previstas na legislação brasileira ("Marco Legal Anticorrupção"), dentre elas o Decreto-Lei nº 2848/1940 ("Código Penal Brasileiro"), a Lei no 8.429/1992 ("Lei de Improbidade Administrativa") e a Lei no 12.846/2013 ("Lei Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, prepostos, administradores, empregados e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

13.2. Vedações. Os PARTÍCIPIES não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste ajuste.

13.3. Conformidade. A ICT EXECUTORA declara e garante que:

- a. não se encontra, direta ou indiretamente, assim como seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores sob investigação, em processo judicial e/ou administrativo, relativamente a violação do Marco Legal Anticorrupção, nem está sujeita a restrições ou sanções econômicas impostas por qualquer entidade governamental;
- b. não sofreu nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionados ao descumprimento do Marco Legal Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro nos últimos 5 (cinco) anos;
- c. não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar pagamentos em dinheiro nem dar presentes, ou quaisquer outros objetos de valor, a representantes de entidades públicas ou privadas, com o objetivo de beneficiar-se ilicitamente;
- d. não irá receber, transferir, manter, usar ou ocultar recursos que decorram de atividades ilícitas, abstendo-se de manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas investigadas e/ou condenadas por atos previstos no Marco Legal Anticorrupção, bem como por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas ou terrorismo;
- e. seus atuais dirigentes, representantes, empregados e colaboradores não são agentes públicos e que informará por escrito a ENTIDADE CONCEDENTE, sobre eventuais nomeações de seus quadros para cargos, empregos e/ou funções públicas.

13.4. Dever de informar. A ICT EXECUTORA deverá comunicar prontamente à ENTIDADE CONCEDENTE, por escrito, sobre qualquer suspeita de violação ou descumprimento do Marco Legal Anticorrupção e/ou das obrigações previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Omissões. Os casos omissos serão regidos pelas disposições contidas na Lei nº 10.973/2004, no Decreto-Lei nº 4.657/1942 (“Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”) e demais normas aplicáveis, e, supletivamente, segundo os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.

14.2. A execução do objeto do presente convênio poderá se dar por atuação em Rede, com as seguintes diretrizes:

14.2.1. Uma ICT celebrante, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto;

14.2.2. Uma ou mais ICT executoras, não celebrantes, que executarão ações definidas no Plano de Trabalho firmado pela ICT celebrante.

14.3. Interpretação. Na hipótese de conflito entre alguma disposição deste Convênio e a legislação vigente e aplicável, ou caso qualquer de suas disposições seja judicialmente declarada inválida, tal disposição em conflito ou a invalidação judicial da disposição deverá ser interpretada de forma a refletir, o mais próximo possível, a intenção original dos PARTÍCIPES, consoante a lei aplicável, sendo que as demais disposições do presente instrumento deverão permanecer em plena eficácia, delas decorrendo todos os efeitos.

4.3.1. Se quaisquer dos PARTÍCIPES permitir, por omissão ou mera liberalidade, a inobservância ou não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas no presente Convênio, este fato não constituirá novação, não implicando, portanto, em renúncia ao direito de exigir o cumprimento das disposições aqui contidas ou de requerer futuramente a execução completa das obrigações estabelecidas neste instrumento, bem como de pleitear perdas e danos.

14.3.2. Em caso de conflito entre os termos e condições pactuados neste Convênio e o teor dos seus Anexos, prevalecerão os termos e condições do presente instrumento.

14.4. Ultratividade. A rescisão ou a expiração da vigência deste Convênio de PD&I não afeta a responsabilidade dos PARTÍCIPES no que diz respeito ao sigilo de informações confidenciais, proteção de dados pessoais, titularidade de propriedade intelectual e participação nos resultados da sua exploração, inclusive quanto à obrigação de firmar os instrumentos definitivos para o licenciamento e/ou a exploração comercial da inovação resultante da parceria.

14.5. Cessão e transferência. Nenhum dos PARTÍCIPIES poderá ceder ou de outra forma transferir seus direitos, obrigações e responsabilidades sob este Convênio sem o prévio consentimento escrito do outro. Qualquer tentativa de cessão ou transferência em descumprimento a esta cláusula será considerada nula e sem efeito, podendo o partícipe inocente rescindir a contratação por justo motivo, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

14.6. Comunicações. Qualquer comunicação ou notificação relacionada a este Convênio poderá ser realizada por escrito, mediante e-mail, correio ou entregue pessoalmente, no endereço informado no preâmbulo deste instrumento.

14.6.1. A comunicação ou notificação será considerada entregue no momento do recebimento ou, se recebido em dia não útil, no dia útil imediatamente seguinte.

14.6.2. Se enviada por e-mail ou mensagem eletrônica, será considerada entregue quando confirmado o recebimento pelo destinatário, ou, após transcorridos 5 (cinco) dias úteis, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de transcurso do prazo sem confirmação, será enviada cópia por correio, considerando-se, todavia, a notificação devidamente realizada.

14.6.3. Qualquer dos PARTÍCIPIES poderá, mediante simples comunicação por escrito, alterar o endereço para o qual comunicações ou solicitações deverão ser enviadas.

14.7. Anexos. Fazem parte integrante e indissociável deste Convênio o Plano de Trabalho para Projeto de PD&I;

14.8. Foro. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Convênio.

14.9. A publicação do extrato do presente Convênio no Diário Oficial do Distrito Federal é condição indispensável para sua eficácia, devendo ocorrer no prazo de vinte dias a contar da sua assinatura.

14.10. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital nº 34.031/2012). E, como prova de assim haverem livremente pactuado, firmam as PARTES o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas que, igualmente, subscrevem.

E, por estarem justas e contratadas, os PARTÍCIPIES assinam o presente Convênio de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo identificadas.

[Local, dia, mês e ano]



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO SOCHA RONDEAU REISMAN - Matr. 1725927-4, Diretor(a) Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal**, em 06/04/2026, às 17:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=199487240 código CRC= **B908C929**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Granja do Torto Lote 04, Parque Tecnológico Biotic - Bairro Plano Piloto - CEP 70636-000 - DF

3462-8800